

TEMA I



PREGUNTAS REALES

(II)

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978: CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA, PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU ESPECIAL PROTECCIÓN.

1.- El Defensor del Pueblo:

a.- Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey.

b.- Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.

c.- Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.

2.-El derecho a sindicarse libremente:

a.- El ejercicio de tal derecho por parte de los funcionarios no presenta peculiaridad alguna.

b.- Podrá ser limitado, o exceptuado, a las Fuerzas Armadas.

c.- No podrá ser restringido su ejercicio a otros cuerpos aunque estén sometidos a la disciplina militar.

3.- El art. 29 de la Constitución Española determina que:

a.- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

b.- Se reconoce el derecho de asociación.

c.- Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

4.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho de Autonomía?

a.- El artículo 4.

b.- El artículo 2.

c.- El artículo 3.

d.- Ninguna es correcta.

5.- Los partidos políticos:

a.- Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

b.- Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. Su régimen interno y funcionamiento deberán ser democráticos.

c.- Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad general del pueblo y son instrumento de participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. Su régimen interno y funcionamiento deberán ser democráticos.

d.- Ninguna respuesta es correcta

6.- ¿Cómo se puede gozar del derecho de asilo en España?

a.- Según las declaraciones internacionales de derechos humanos.

b.- De acuerdo con el derecho internacional.

c.- De acuerdo con el principio de reciprocidad.

d.- En los términos fijados por la ley.

7.- ¿Cuál de los siguientes derechos constitucionales no tiene la consideración de fundamental?

a.- Derecho a la producción artística.

b.- Derecho a la propiedad privada y a la herencia.

c.- Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia.

d.- Los derechos de las letras a) y b) no son fundamentales.

8.- En la Constitución Española de 1.978, la defensa de los consumidores y usuarios se regula:

a.- En el Título primero, Capítulo primero, artículo 50.

b.- En el Título primero, Capítulo segundo Derechos y Libertades, artículo 51.

c.- En el Título primero, Capítulo tercero, artículo 51.

d.- En el Título VII, Economía y Hacienda.

9.- ¿Cuántas Disposiciones Finales tiene la Constitución de 1.978?:

a.- 1.

b.- 2.

c.- 4.

d.- 3.

10.- El derecho a la protección de la salud está recogido en la Constitución Española en artículo 43.1

a.- Capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica

b.- Capítulo segundo sección 1ª de los derechos fundamentales y de las libertades públicas

c.- Capítulo segundo sección 2ª de los derechos y deberes de los ciudadanos

d.- Capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales

11.- ¿Dónde reside la "soberanía nacional", a tenor de lo establecido en el artículo 1.2. de la Constitución Española de 1978?

a.- En las Cortes Generales.

b.- En el pueblo español.

c.- En el Jefe del Estado.

d.- En el Senado.

12.- Cuál es el Título de la Constitución Española de 1978 donde queda recogido que 'La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado':

a.- Título Preliminar.

b.- Título I

c.- Título II

d.- Título III

13.- Dentro de la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución Española "De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas", no se define que:

a.- Todos los españoles tienen el deber de trabajar.

b.- Todos los españoles tienen derecho a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo.

c.- Todos los españoles tienen derecho a una remuneración mínima regulada a través del Salario Mínimo Interprofesional.

d.- Todos los españoles tienen derecho al trabajo.

14.- ¿Dónde se recoge, como uno de los principios rectores de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo?:

a.- En el artículo 43 de la Constitución Española

b.- En el artículo 40 de la Constitución Española

c.- En el artículo 39 de la Constitución Española

d.- En el artículo 46 de la Constitución Española

15.- El artículo 30.1 de la Constitución Española establece lo siguiente:

a.- Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

b.- Los españoles tienen el derecho de defender a España.

c.- Los españoles tienen el deber de defender a España.

d.- Los ciudadanos mayores de edad de nacionalidad española tienen el derecho y el deber de defender a España.

16.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 está recogido:

a.- En el capítulo II del Título I (Sección 1ª): De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

b.- En el capítulo II del Título I (Sección 2ª): De los derechos y deberes de los ciudadanos.

c.- En el capítulo III del Título I: De los principios rectores de la política social y económica.

d.- En el capítulo IV del Título I: De las garantías de las libertades.

17.- Según el artículo 15 de la Constitución Española, queda abolida la pena de muerte:

a.- En cualquier caso.

b.- Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

c.- Salvo lo que puedan disponer las leyes penales civiles para tiempos de guerra.

18.- ¿Qué título de la Constitución Española regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales:

a.- El título V.

b.- El título VI.

c.- El título IV.

19.- Según la Constitución Española, la institución del Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a:

a.- El Congreso de los Diputados.

b.- Las Cortes Generales.

c.- Los Tribunales de Justicia.

20.- Según el artículo 21 de la Constitución Española, el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas:

a.- No necesita autorización previa.

b.- Estará regulado por Ley orgánica.

c.- Necesita autorización previa judicial.

21.- Según la Constitución Española, ¿los españoles de origen pueden ser privados de su nacionalidad?

a.- En los casos que establecidos por la Ley.

b.- En ningún caso.

c.- Cuando sea establecido por un Tratado Internacional.

22.- Las garantías de los derechos fundamentales y de las libertades públicas se encuentran reguladas en la Constitución Española en:

a.- El artículo 53.

b.- El artículo 55.

c.- El artículo 56.

23.- La Constitución Española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que reconoce, se interpretan de conformidad con:

a.- Los dictámenes del Consejo de Estado.

b.- Los informes del Consejo General del Poder Judicial.

c.- La Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

24.- ¿En cuántos capítulos está estructurado el título I de la Constitución Española?:

a.- Tres.

b.- Cuatro.

c.- Cinco.

25.- Los derechos fundamentales y las libertades públicas establecidos en la Constitución Española están contenidos en:

a.- El título I, capítulo I, sección 2ª.

b.- El título I, capítulo II, sección 1ª.

c.- El título I, capítulo II, sección 2ª.

26.- Según la Constitución Española, ¿en qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?:

a.- En el de la Administración civil y militar.

b.- En el de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

c.- En el de la Administración civil, únicamente.

27.- Según la Constitución Española, la institución del Defensor del Pueblo:

a.- Está regulada por ley ordinaria.

b.- Defiende los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española.

c.- Es un alto comisionado del Congreso.

28.- En el marco de la Constitución Española de 1.978, uno de los siguientes derechos es susceptible de protección mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:

a.- Negociación colectiva laboral.

b.- Objeción de conciencia.

c.- Derecho a la propiedad privada.

d.- Derecho al trabajo.

29.- El artículo 27 de la Constitución Española de 1978 reconoce como derecho fundamental:

a.- El derecho al trabajo.

b.- El derecho a la educación.

c.- El derecho a la protección de la salud.

d.- El derecho a la propiedad privada y a la herencia.

30.- El estado de alarma será declarado por:

a.- El Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

b.- Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.

c.- El Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, por un plazo máximo de 15 días.

d.- Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno, por un plazo máximo de 15 días.

31.- ¿Cuál es el artículo de la Constitución Española, afectado por la reforma constitucional promulgada el 27 de septiembre de 2.011, que introduce de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera y que limita el déficit de las Administraciones del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos?:

a.- Artículo 47.

b.- Artículo 135.

c.- Artículo 50.

d.- Artículo 39.

32.- El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo 2º de la Constitución, se tutelará, en su caso, a través del:

a.- Recurso de inconstitucionalidad ante el Consejo General del Poder Judicial.

b.- Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

c.- Recurso contencioso-administrativo ante el Ministerio Fiscal.

d.- Recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

33.- La Constitución española de 1978 reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Con respecto a este derecho, señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:

a.- Este derecho se encuadra, de acuerdo con la propia Constitución, dentro de los denominados derechos fundamentales y libertades públicas

b.- Al tratarse de un derecho fundamental, su ejercicio no podrá ser sometido a límite alguno

c.- Su ejercicio no podrá verse restringido mediante ningún tipo de censura previa

d.- El ejercicio de este derecho tiene límites, entre otros el respeto a la intimidad y al honor

34.- Según la Constitución Española, para suspender los derechos fundamentales de forma individual:

a.- Se necesita intervención administrativa.

b.- Se necesita intervención judicial.

c.- Se necesita autorización judicial.

d.- Se necesita autorización administrativa o judicial.

35.- La Constitución Español de 1978:

a.- Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año.

b.- Fue ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año.

c.- Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del año 1979.

d.- Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre, no habiendo sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.

36.- En relación a la nacionalidad, la Constitución Española de 1978 en el artículo 11 determina que:

a.- El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, solamente cuando reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

b.- Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

c.- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por los reglamentos.

d.- Ningún español por carta de naturaleza podrá ser privado de su nacionalidad.

37.- Sobre el derecho de reunión y manifestación, en el artículo 21 de la Constitución Española de 1978, se indica:

a.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

b.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa.

c.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones no se dará comunicación previa a la autoridad.

d.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas cuando estime oportuno.

38.- La Constitución Española de 1978 en el artículo 18 determina en el apartado 2 que:

a.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial.

b.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

c.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular, salvo en caso de flagrante delito o riesgo para la vida e integridad de las personas.

d.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular, salvo en caso de flagrante delito.

39.- La Constitución Española de 1978 en el artículo 17 determina en el apartado 2 que:

a.- La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

b.- La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

c.- La detención preventiva podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones siempre y cuando sea necesario para el esclarecimiento de los hechos.

d.- La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad, a disposición de la autoridad judicial o de los organismos internacionales que los reclamen en virtud del principio de extradición.

40.- En relación a los derechos y libertades de los extranjeros en España, la Constitución Española de 1978 en el artículo 13 determina que:

a.- Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

b.- La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

c.- Los españoles y extranjeros serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

d.- La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. No quedando excluidos de la extradición ningún tipo de delitos.

Plantilla de respuestas

1.-	B, p. 22	**6.-**	D, p. 13	**11.-**	B, p. 9
2.-	B, p. 16	**7.-**	B, p. 10-11	**12.-**	A, p. 9
3.-	C, p. 16	**8.-**	C, p. 22	**13.-**	C, p. 17
4.-	B, p. 9	**9.-**	A, p. 15	**14.-**	B, p. 18
5.-	A, p. 9	**10.-**	A, p. 11	**15.-**	A, p. 16

16.-	C, p. 11	**21.-**	B, p. 12	**26.-**	B, p. 15
17.-	B, p. 13	**22.-**	A, p. 22	**27.-**	B, p. 22
18.-	A, p. 6	**23.-**	C, p. 12	**28.-**	B, p. 22
19.-	B, p. 22	**24.-**	C, p. 10-12	**29.-**	B, p. 15
20.-	A, p. 15	**25.-**	B, p. 10	**30.-**	A, p. 23

31.-	B, p. 4	**36.-**	B, p. 12
32.-	B, p. 22	**37.-**	A, p. 14
33.-	B, p. 14	**38.-**	B, p. 14
34.-	B, p. 23	**39.-**	A, p. 14
35.-	A, p. 3	**40.-**	A, p. 12